

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 827/2533 นาวาอากาศตรี บุญช่วย สุภร สุข
 นาวาอากาศเอก สมัย สิงห์ สิริ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 572, มาตรา 1382

การที่จำเลยเข้าครอบครองที่ดินมีโฉนดแปลงพิพาทและแปลงที่จำเลยเช่าซื้อจาก ค. ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกันในระหว่างที่จำเลยชำระค่าเช่าซื้อไม่ครบถ้วนตามสัญญา และ ค. ยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้แก่จำเลยนั้น ถือได้ว่าจำเลยครอบครองที่ดินโดยอาศัยสิทธิตามสัญญาเช่าซื้อ การครอบครองด้วยเจตนาเป็นเจ้าของของจำเลยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ ค. จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่เช่าซื้อให้แก่จำเลย เมื่อยังไม่ครบ 10 ปี จำเลยจึงไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครองปรปักษ์

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยซึ่งมีที่ดินอยู่ข้างเคียงได้ครอบครองปลูกต้นไม้และทำรั้วรุก
ล้ำเข้ามาในที่ดินโจทก์ 60 ตารางวา ขอให้บังคับจำเลยส่งมอบที่ดิน 60 ตารางวาคืน
โจทก์ ให้จำเลยรื้อถอนต้นไม้และสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดจากที่ดิน หากจำเลยไม่รื้อถอน
ขอให้บุคคลภายนอกเป็นผู้รื้อถอนโดยให้จำเลยเสียค่าใช้จ่าย ห้ามจำเลยและบริวาร
เข้าเกี่ยวข้องกับที่ดินและให้ใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 40,000 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องและค่าเสียหายต่อจากวันฟ้องเดือนละ
1,000 บาท จนกว่าจำเลยจะส่งมอบที่ดินคืนโจทก์ จำเลยให้การว่า โจทก์รู้อยู่แล้ว

ว่าที่พิพาทเป็นของจำเลยโดยการครอบครองปรปักษ์ จึงถือไม่ได้ว่าโจทก์ซื้อที่ดินมา โดยสุจริตไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยส่งมอบที่ดินส่วนที่รูกล้าตามแผนที่วิวาทฉบับลง วันที่ 28 เมษายน 2526 คืนแก่โจทก์ ให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและต้นไม้ออกจากที่ดิน ห้ามมิให้จำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้องอีกต่อไป กับให้ใช้ค่าเสียหายสำหรับค่าใช้จ่าย ที่เพิ่มขึ้น 3,000 บาท ค่าขาดประโยชน์เดือนละ 200 บาท นับแต่เดือนพฤศจิกายน 2525 เป็นต้นไปจนกว่าจะส่งมอบที่ดินคืนโจทก์ จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษา กลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า จำเลยและนาวาอากาศโท ธนา ปทุมเวียงหรือประทุมเวียง ต่างได้เข้าซื้อที่ดินที่กรมสวัสดิการทหารอากาศโดย กระทรวงการคลังจัดสรรให้ข้าราชการทหารอากาศ ที่ดินที่คนทั้งสองเข้าซื้ออยู่ติดต่อกัน จำเลยได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่เข้าซื้อเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2519 เนื้อที่ 1 ไร่ 16 ตารางวา ตามสำเนาโฉนดที่ 3831 เอกสารหมาย ล.8 นาวาอากาศโทธนาได้รับ โอนกรรมสิทธิ์เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2513 เนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 26 ตารางวา ตาม สำเนาโฉนดที่ 3832 เอกสารหมาย จ.3 ที่ดินพิพาทมีเนื้อที่ 60 ตารางวา ติดอยู่ใน โฉนดที่ดินของนาวาอากาศโทธนา วันที่ 5 พฤศจิกายน 2524 นาวาอากาศโทธนาได้ จดทะเบียนขายที่ดินตามสำเนาโฉนดที่ 3832 ซึ่งรวมทั้งที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ข้อแรกมีว่า จำเลยได้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน พิพาทโดยการครอบครองปรปักษ์หรือไม่ เห็นว่า แม้ข้อเท็จจริงจะฟังได้ตามที่จำเลย นำสืบว่าจำเลยครอบครองที่ดินของจำเลยตามโฉนดเลขที่ 3831 รวมทั้งที่ดินพิพาท ซึ่งจำเลยเข้าใจว่าเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินตามโฉนดดังกล่าวมาตั้งแต่ พ.ศ. 2500 ก็ตาม แต่จำเลยก็ครอบครองในฐานะผู้เช่าซื้อเท่านั้น ประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย มาตรา 572วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า อันว่าสัญญาเช่าซื้อนั้น คือสัญญาซึ่งเจ้าของ

เอาทรัพย์สินออกให้เช่าและให้คำมั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้นหรือจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่า โดยเงื่อนไขที่ผู้เช่าได้ใช้เงินเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้คราว ดังนั้นการที่จำเลยครอบครองที่ดินที่จำเลยเช่าซื้อรวมทั้งที่ดินพิพาทจึงเป็นการครอบครองโดยถือว่าเป็นที่ดินที่จำเลยเช่า เพียงแต่ถ้าจำเลยได้ชำระเงินค่าเช่าเสร็จสิ้นครบถ้วนทุกคราวตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแล้ว เจ้าของที่ดินคือกระทรวงการคลังจะโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่จำเลย ซึ่งพยานจำเลยที่เป็นข้าราชการกองทัพอากาศและได้เช่าซื้อที่ดินจากกระทรวงการคลังเพื่อจัดสรรให้ข้าราชการกองทัพอากาศเช่นเดียวกันกับจำเลยคือนาวาอากาศโทเอิบ สอนประสิทธิ์ และนาวาอากาศโทณรงค์ จิตตรีพล ก็เบิกความยอมรับว่ากรณีเป็นดังที่กล่าวจริง โดยนาวาอากาศโทเอิบว่า ระหว่างผ่อนชำระพยานยังไม่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินจนชำระเสร็จจึงได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาและนาวาอากาศโทณรงค์ว่า กรมสวัสดิการทหารอากาศมีข้อตกลงในสัญญาว่าผู้ซื้อต้องผ่อนชำระค่าที่ดินจนครบถ้วนแล้วจึงโอนกรรมสิทธิ์ให้ และแม้แต่จำเลยเองก็เบิกความว่าในช่วงที่จำเลยยังผ่อนชำระค่าเช่าซื้อที่ดินยังไม่เสร็จ จำเลยเข้าอยู่ในที่ดินแปลงนี้โดยอาศัยสิทธิตามสัญญาเช่าซื้อ เมื่อได้ความว่าจำเลยเข้าครอบครองที่ดินโฉนดเลขที่ 3831 รวมทั้งที่ดินพิพาทโดยอาศัยสิทธิตามสัญญาเช่าซื้อ โดยจำเลยก็เข้าใจว่าจำเลยยังไม่มีกรรมสิทธิ์ จำเลยจะได้กรรมสิทธิ์ก็ต่อเมื่อจำเลยชำระค่าเช่าซื้อครบถ้วน และกระทรวงการคลังได้จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ให้จำเลยแล้วดังนั้นกรณีดังกล่าวจะฟังว่าจำเลยครอบครองด้วยเจตนาเป็นเจ้าของตามนัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 ไม่ได้ และต้องถือว่าจำเลยครอบครองด้วยเจตนาเป็นเจ้าของเริ่มแต่เมื่อกระทรวงการคลัง (เพื่อจัดสรรให้ข้าราชการกองทัพอากาศ) จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่จำเลยแล้วคือเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2519 ซึ่งนับถึงวันฟ้องคือวันที่ 13 ธันวาคม 2525 ยังไม่ครบสิบปี จำเลยจึงยังไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครองปรปักษ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382"

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(เคียง บุญเพิ่ม-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>